

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
5542/2542

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด  
(มหาชน

นาง สุ เทพนุภา

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 538  
ป.วิ.พ. มาตรา 55

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 538 หาได้บัญญัติให้การเช่ามีกำหนดกว่าสามปีขึ้นไป จะต้องจดทะเบียนการเช่าในทันทีหรือในขณะที่ทำสัญญาไม่ ดังนั้น การที่โจทก์และจำเลยสมัครใจทำสัญญาเช่ากันเป็นหนังสือมีกำหนด 20 ปี 5 เดือนนั้น ตราบใดที่ยังมิได้จดทะเบียนการเช่า สัญญาเช่าดังกล่าวย่อมมีผลบังคับได้ 3 ปี และข้อกำหนดทุกข้อตามสัญญาโดยเฉพาะข้อที่ระบุให้ผู้เช่าต้องไปจดทะเบียนการเช่าตามสัญญาภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2536 โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าอากรในการจดทะเบียนการเช่านั้นก็ย่อมผูกพันจำเลยให้ต้องปฏิบัติตามสัญญาภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย เพราะข้อตกลงไปจดทะเบียนการเช่าภายหลังเป็นเจตนาของคู่สัญญาที่จะดำเนินการให้ถูกต้องตามที่มาตรา 538 กำหนดไว้ เมื่อโจทก์บอกกล่าวให้จำเลยไปจดทะเบียนการเช่าภายในกำหนดที่ระบุในสัญญาแล้ว จำเลยไม่ยอมไป โจทก์จึงฟ้องร้องบังคับใช้สิทธิดังกล่าวภายในระยะเวลาที่สัญญาเช่าและข้อกำหนดยังมีผลบังคับได้ จำเลยจึงต้องไปจดทะเบียนการเช่าให้แก่โจทก์ตามสัญญา

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทำสัญญาแบ่งเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 36142 ตำบลหนอง  
ดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ของจำเลย มีกำหนด 20 ปี 5 เดือน  
นับจากวันทำสัญญา ค่าเช่าเดือนละ 1,000 บาท ตกลงจะจดทะเบียนการเช่าภายใน  
วันที่ 15 ตุลาคม 2536 จำเลยไม่ไปจดทะเบียน เมื่อโจทก์นัดจดทะเบียนจำเลยก็ไม่  
ไป ขอให้บังคับจำเลยไปจดทะเบียนการเช่าถ้าไม่ไปขอให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการ  
แสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า  
โจทก์มีสิทธิบังคับให้จำเลยไปจดทะเบียนการเช่าแก่โจทก์ตามสัญญาเช่าเอกสาร  
หมายเลข 5 ได้หรือไม่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 538 บัญญัติว่า "เช่า  
อสังหาริมทรัพย์นั้น ฯลฯ ถ้าเช่ามีกำหนดกว่าสามปีขึ้นไป หรือกำหนดตลอดอายุของ  
ผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าไว้ หากมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  
ท่านว่าการเช่านั้นจะฟ้องร้องให้บังคับคดีได้แต่เพียงสามปี" เห็นว่า บทกฎหมายดัง  
กล่าวหาได้บัญญัติให้การเช่ามีกำหนดกว่าสามปีขึ้นไปจะต้องจดทะเบียนการเช่าใน  
ทันทีหรือในขณะที่ทำสัญญาเมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์และจำเลยสมัครใจทำ

สัญญาเช่ากันเป็นหนังสือมีกำหนด 20 ปี 5 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2536 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 ตามเอกสารหมายเลข 5.5 ดังนั้น ทรานไดที่ยังมิได้จดทะเบียนการเช่า สัญญาเช่าดังกล่าวย่อมมีผลบังคับได้ 3 ปี คือมีผลบังคับได้จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2539 และข้อกำหนดทุกข้อตามสัญญาตลอดจนข้อกำหนดตามข้อ 5 และข้อ 6 ที่ระบุให้ผู้เช่าและผู้ให้เช่าต้องไปจดทะเบียนการเช่าตามสัญญาภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2536 โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าอากรในการจดทะเบียนการเช่านั้น ก็ย่อมผูกพันจำเลยให้ต้องปฏิบัติตามสัญญาภายในระยะเวลาดังกล่าวด้วย เพราะข้อตกลงไปจดทะเบียนการเช่าในภายหลังเป็นเจตนาของคู่สัญญาที่จะดำเนินการให้ถูกต้องตามที่มาตรา 538 บัญญัติไว้เมื่อโจทก์บอกกล่าวให้จำเลยไปจดทะเบียนการเช่าภายในกำหนดที่ระบุในสัญญาแล้วจำเลยไม่ยอมไป ครั้นสุดท้ายโจทก์จึงได้อาศัยข้อกำหนดตามสัญญาข้อ 5 และข้อ 6 บอกกล่าวให้จำเลยไปจดทะเบียนการเช่าแก่โจทก์ในวันที่ 5 มกราคม 2539 ตามเอกสารหมายเลข 5.6 และฟ้องร้องบังคับใช้สิทธิดังกล่าวเป็นคดีนี้เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2539 ภายในระยะเวลาที่สัญญาเช่าและข้อกำหนดตามข้อ 5 และ 6 ยังมีผลบังคับได้ตามกฎหมายเช่นนี้ จำเลยจึงต้องไปจดทะเบียนการเช่าให้แก่โจทก์ตามสัญญา ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่า โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องบังคับให้จำเลยไปจดทะเบียนการเช่านั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้จำเลยไปจดทะเบียนการเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 36142 ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา ให้แก่โจทก์ตามสัญญาเช่าที่ดินเอกสารหมายเลข 5.5 หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาตามคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

(สมจิตร ทองประดับ-สมบัติ เดียววิเศษ-เสรี ชุณหถนอม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ